Ad Apostolicae Sedis fastigium — damnatio operum I. N. Nuytz

PII IX PONTIFICIS MAXIMI ACTA · 1851-08-22 · Latin

AD PERPETVAM REI MEMORÍAN

hv Apostolicae Sedis fastigium sola miserentis Dei clementia, nullo suffragio meritorum evecti, atque a caelesti Patrefamilias vineae suae custodiendae praepositi, omnino officii Nostri, ac muneris esse duci- mus, si qua noxia germina excrevisse noscamus, ea succidere , atque evellere stirpitus ,, ne in Dominici agri perniciem altius radices agant, ae diffündantur. Et sane quum jam inde ab Ecclesiae surgentis exor- dio, tamquam in igne aurum, probari oportuerit electorum fidem, idcirco Apostolus vas electionis mo- nitos jam tum fideles voluit surrexisse quosdam, qui « convertunt, et conturbant. Evangelium Christi » (ad Gal. 1), quibus falsas doctrinas disseminantibus , Fideique deposito detrahentibus « etiamsi Angelus evangelizet , praeterquam | quod. evangelizatum | est » anathema diceretur. Et quamquam infensissimi ve- ritatis hostes profligati semper victique ceciderint , nunquam tamen destiterunt assurgere, acriusque exe- rere vires, quibus universam, si fieri posset, Ecclesiam labefactare niterentur. Hinc profanas manus injicientes

in Saneta, Apostolieae hujus Sedis praerogativas, et jura invadere, Ecclesiae constitutionem pervertere , atque integrum Fidei depositum pessumdare ausu impio contenderunt. Porro etsi Nobis magno solatio sit Christi Servatoris promissio, qua portas inferi nunquam contra Ecclesiam praevalituras edicit, non possumus tamen non intimo cruciari animi angore, gravissimam animarum perniciem considerantes , quam ex effraeni pravos libros edendi licentia, per- versaque impudentia, ac scelere quidlibet contra di- vina, ac sacra audendi latius in dies manare com- perimus.

Jam. vero in hac librorum undique grassantium peste, locum sibi vindicat Opus sic inscriptum « Juris Ecclesiastiet. Institutiones Joannis Nepomuceni Nuytz tt. Regio Taursnensi Athenaeo Professoris » itemque « In Jus Ecclesiasticum universum Tractationes » Auctotis ejusdem, cujus nefarii Operis doctrina ex una illius Athenaei Cathedra sic diffusa est, ut selectae ex eo aeatholicae theses ad disputandum propositae sint: prolytis:ephebis, qui lauream, seu doctoris gra- dum consequi adspirarent. In his vero libris, ac the- sibus in speciem adserendi jura Sacerdotii, atque Imperii ii traduntur errores, ut pro salutaris doctrinae praeceptis venenata omnino pocula juventuti porri- gantur. Auctor siquidem pravis suis propositionibus, earumque commentis, illa omnia, quae a Romanis Pontifieibus Praedecessoribus Nostris, praesertim Jo- anne XXII, Benedieto XIV, Pio VI, ac Gregorio XVI, atque a tot Conciliorum decretis, praesertim a La- teranensi IV, Florentino ac Tridentino damnata jam- diu, ae rejecta sunt, quodam fuco novitatis adspersa,

atque illita Auditoribus proponere suis, ac typis edere non efübuit. Quandoquidem palam, et aperte in editis dicti Auctoris libris a$seritur ,, Ecclesiam vis inferendae potestatem non habere, neque potestatem ullam temporalem directam, vel indirectam. Divisióni Ecclesiae in Orientalem, atque Occidenlalem nimia Romanorum Pontificum arbitria contulisse 5 praeter potestatem Episcopatui inbaerentem, aliarh esse attributam temporalem à civili imperio vel expresse, vel tdcile concessam, revoeandam proptered cum li- buerit a civili imperio: civili potestati vel ab inflдeli imperante exercitae competere potestatem indirectam negativam in sacra: civilem potestatem, ab Ecclesia- stiea, si dammo afficiatur, Bibi cónsulere per pote- statem indirectam négativam in Sacraj illl obmpetete nedum jus, quod vocant, ezequüiuh, sed vere etiam appellationem alb abusu; it eonflictu legum utriusque potestatis, jus Civile praevalere; ttíhil vetare alicujus Concilii generalis sententia, aut univérsorüm populorum facto, Summum Portificatum ab Romano Episcopo, atque Urbe ad alium Episcoputi , aliamque Civitatem transferri; nationalis Coneilii definitionem nullam aliam admittere disputationem, et civilem administrationem, rem ad hosce terminos exigere posse: doetrinam cotnparantiam libero Principi Romeanuin Pontificem, et agendi in universa Eeclesia, doetrinam esse, quae medio aevo praevaluit, effectusque adbue manere: de temporalis regni eum spirituali compatibilitate disputare inter se Christianae, et Catholicae Ecclesiae filios. ,, Plura quoque de Matrimonio falsa asseruntur ,, Nulla ratione ferri posee Christum evexisse Matrimonium ad dignitatem Saeramenti; ma-

trimonii Sacramentum non esse nisi quid contractui accessorium, ab eoque separabile, ipsumque Sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm esse: jure naturae Matrimonii vinculum non esse indissolubile: Ecclesiam non habere potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed eam civili potestati competere a qua impedimenta existentia tollenda sint: càusas Matrimoniales, et Sponsalia suapte natura ad forum civile pertinere; Ecclesiam sequioribus saeculis dirimentia impedimenta inducere coepisse, non jure proprio sed illo jure usam, quod a civili potestate mutuata erat; Tridentinos Canones (Sess. 24 de matrim. c. 4), qui anathematis censuram illis inferunt, qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant, vel non esse dogmaticos, vel de hac mutuata potestate. intelligendos. ,, Quin addit ,, Tridentinam formam sub infirmitatis poena non obligare ubi lex civilis aliam formam praestituat , et velit hac nova forma interveniente matrimonium valere: Bonifacium VIII votum casti- tatis

in Ordinatione emissum nuptias nullas reddere primum. asseruisse ,, Plura denique de potestate Episcopali, de poenis haereticorum, et schismaticorum, de Romani Pontificis infallibilitate, de Conciliis temere atque audacter in hisce libris proposita occurrunt , quae persequi singillatim, ac referre in tanta errorum colluvie omnino taedeat.

Quapropter compertum est, Auctorem per hujusmodi doctrinam, ac sententias eo intendere, ut Ecclesiae constitutionem, ac regimen pervertat, et Catholicam fidem plane destruat; siquidem ne errantes in viam possint redire justitiae, externo judicio, et

petestate coercitiva Ecclesiam privat, de matrimonii natura, ac vinculo falsa sentit, ac docet, et jus statuendi, vel relaxandi impedimenta dirimentia Ecclesiae denegat, et civili addicit potestati; denique sic Ecclesiam eidem civili imperio subditam esse per summum nefas asserit, ut ad potestatem civilem directe, vel indirecte conferat quidquid de Ecclesiae regimine, de personis, rebusque Sacris, de judiciali Ecclesiae foro Divina est institutione, vel Ecclesiasticis legibus sancitum, atque adeo impium renovat Protestantium systema, quo fidelium Societas in servitutem redigitur civilis imperii. Quamquam vero nemo est qui non intelligat perniciosum hujusmodi, pravumque systema errores instaurare jamdiu Ecclesiae judicio profligatos, tamen ne simplices, atque imperiti deeipiantur, admonere omnes de pravae doctrinae insidiis ad Nostrum pertinet Apostolatum;expedit siquidem ,, ut ibi damna fidei sarciantur , ubi non potest fides sentire defe- ctum ,, (S. Bern. Ep. 190). Propterea de unitate, atque integritate Catholicae fidei ex Apostolici mi- nisterii officio solliciti, ut fideles omnes perversam auctoris doctrinam devitent, fidemque a Patribus per hane Apostolicam Sedem columnam, et firmamentum veritatis , acceptam constanter teneant , memoratos libros in quibus recensitae nefariae opiniones continentur, ac defenduntur, accurato primum examini subjecimus , ae deinde Apostolieae censurae gladio percellere, ac damnare decrevimus.

Itaque áccepti‌s consultationibus in Theologica et Sacrorum Canonum facultatibus Magistrorum , acceptisque suffragiis VV. FF. NN. S. R. E. Cardina- lium. Congregationis Supremae et universalis [nqui-

sitionis , motu-proprio ex certa scientia ac matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae potestatis plenitudin8 praedictos libros, tamquam continentes propositiones et doctrinas respective falsas, temera- rias, scandalosas, erroneas, in S. Sedem injuriosas, ejusdem juribus dérogantes, Ecclesiae regimen, et divinam ejus Constitutionem subvertentes, schisma- ticas, haeretieas, Protestantismo, ejusque propagationi faventes, et in háeresim et in systema jàmdiu ut haereticum damnatum in Luthero, Bajo, Marsilio, Patavino, Janduno, Marco Antonio De-Dominis, Ri- cherio, Laborde et Pistoriensibus, aliisque ab Ecclesia pariter dartinatis inducentes, necnon et Canonum Con- eilii Tridentini eversivas, reprobamus, damnamus ac pro reprobatis et damnatis ab omnibus haberi volu- mus et mandamus. Praecipimus idcirco, ne quisquam fidelium cujuscumque conditionis, et gradus etiamsi specifica et individua mentione dignus esset, audeat praefatos libros ac theses apud se. retinere, aut le- gere sub poenis suspensionis a divinis quoad Clericos, et quoad laicos excommunicationis majoris ipso fa- eto incurrendis, quarum absolutionem et relaxatio- nem Nobis, et successoribus Nostris Romanis Pon- tificibus reservamus, excepto tantum quoad excommunieationem mortis articulo. Mandamus quoque Typographis ac Bibliopolis , cunctisque et singulis cujuscumque gradus et dignitatis, ut quoties praedicti libri ac theses ad eorum manus pervenerint, deferre teneantur Ordinariis sub iisdem respective poenis, nempe quoad Clericos suspensionis a divinis, quoad laicos excommunicationis majoris superius comminatis. Neque tantum memoratos libros ac theses, sed

alios, aliasque quoscumque sive seriptis, sive typis exaratos libros, vel forte exarandos et imprimendos, in quibus eadem nefaria doctrina renovetur ex inte- gro, aut in parte, sub iisdem poenis superius expressis damnamus, reprobamus atque legi, imprimi, retineri omnino prohibemus.

Hortamur tandem in Domino, et obsecramus, Venerabiles Fratres, quos Nobiscum pastoralis zelus et Sacerdotalis constantia conjungit, ut pro sibi com- misso docendi ministerio omni sollicitudine vigilantes in eustodia gregis Christi, oves suas a tam venena- tis pascuis, hoc est ab horum librorum lectione aver- tere satagant; et quoniam «veritas cum minime de- fenditur, opprimitur » (S. Felix IlI dist. 83) murum aeneum, et columnam ferream sese constituant pro domo Dei contra vaniloquos et seductores, qui di- vina atque humana jura sus deque miscentes neque Caesari quae sunt Caesaris, neque quae Dei sunt, Deo ipsi reddentes, Sacerdotium et imperium com- mittunt inter se, atque adeo impetere utrumque, atque evertere connituntur.

Ut autem praesentes Litterae omnibus innotescant nec quisquam illarum ignorantiam praetexere et allegare valeat, volumus ac jubemus ipsas ad valvas Basilicae Apostolorum Principis, et Cancellariae Apostolicae, necnon Curiae Generalis in Monte Citatorio, et in acie Campi Florae de Urbe per aliquem ex Cursoribus Nostris, ut moris est, publicari, illarumque exempla ibi affixa relinqui; sic vero affixas ac publicatas perinde omnes afficere, ad quos spectant, ac si unicuique illorum personaliter notificatae, atque intimatae fuissent. Praesentium quoque Litterarum

transumptis etiam impressis, manu alicujus publici Notarii Subscriptis et Sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem fidem in ju- dicio et extra haberi volumus, quae eisdem his ha- beretur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Roma apud S. Petrum sub Annulo Pisca- toris die XXII Augusti Anno MDCCCLI. Pontificatus Nostri

Ánno Sexto.

A. CARD. LAMBRVSCHINI

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume I. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1854. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.